

1500034-55.2019.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... que na data dos fatos os réus estavam próximos ao local do roubo. A investigação redundou no esclarecimento de 39 delitos, entre furtos e roubos, além de dois flagrantes. O primeiro flagrante foi em Palestina, onde Douglas, Eduardo e Jamerson conseguiram fugir. Posteriormente, eles prenderam Douglas, Eduardo, Anderson e Flávio em um roubo que estavam praticando na cidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500034-55.2019.8.26.0382 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500034-55.2019.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2102693/2019 - DEL.POL.NEVES PAULISTA, 2621483

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Silva Costa e outro

Juíza de Direito: Dra. MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

DOUGLAS SILVA COSTA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2019, por volta das 02:00 horas, no Sítio Estância Regina, zona rural, nesta cidade e comarca de Neves Paulista, os acusados e outros indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante restrição da liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Cláudio José da Silva e seus filhos, os menores A.C.S., de 12 anos de idade, e R.C.S., de 13 anos de idade, subtraíram, para eles, diversos defensivos agrícolas, descritos e avaliados em R\$ 24.214,25, pertencentes a J.C.R..

Conforme o apurado, os denunciados e outros roubadores (pelo menos mais sete indivíduos), ingressaram no Sítio Estância Regina, chamando a atenção dos cachorros, que começaram a latir. O ofendido C.J.S., funcionário da propriedade e que morava no local com os filhos, os menores A. e R., acabou acordando e saiu para

ver o que estava ocorrendo. Como não viu nada, entrou no imóvel e fechou a porta da cozinha, momento em que quatro indivíduos armados e encapuzados arrombaram a porta da sala. Os roubadores entraram no imóvel e renderam a vítima dizendo: "queremos o veneno! Fica quieto me dá a chave dos quartinhos!". Assustado e com medo, o ofendido entregou aos assaltantes a chave do barracão em que estavam guardados os defensivos agrícolas. Enquanto a vítima e os filhos, que também foram rendidos, foram mantidos em um dos quartos da casa, sob a mira de revólveres, ficando privados de suas liberdades por mais de duas horas, os roubadores subtraíram os defensivos, sendo necessárias duas viagens para transportar todos os produtos agropecuários. Por volta das 04h10 os assaltantes deixaram a propriedade rural, levando também o aparelho celular da vítima, tomando rumo ignorado. Por fim, consta na exordial, que a identificação dos denunciados só foi possível com o auxílio da DIG de Jales/SP, que efetuou extensa investigação, culminando por desbaratar uma organização criminosa especializada no furto e roubo de defensivos e maquinários agrícolas em propriedades rurais da região e que era integrada pelos denunciados (fls. 80/130).

O setor de inteligência rastreou as ERBS das linhas e aparelhos de celulares usados pelos denunciados, comprovando que eles estiveram na cidade de Neves Paulista na data e horário do roubo (D- 01/02).

De saída, assinalo que, em razão da cota ministerial de fls. 59/61, a decisão de fls. 62 determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, por falta de base para a denúncia.

Após, através do pedido ministerial de fls. 75, o feito foi desarquivado (fls. 77) e remetido à autoridade policial para prosseguimento das investigações, diante de suas informações constantes às fls. 72, de que os autores do delito foram identificados.

Juntado relatório de investigação da polícia local (fls. 82/93), informando que recebeu expediente da Polícia de Jales, versando sobre as investigações bem sucedidas por aquela polícia especializada, no tocante aos furtos e roubos de defensivos agrícolas (fls. 97/132).

Assim, a denúncia foi oferecida e teve seu recebimento realizado em 24.05.2021 (fls. 199).

Respostas à acusação dos réus (fls. 312/316), em que pleitearam a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

Contudo, não se verificando presentes as hipóteses autorizadoras de absolvição sumária constante no 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia restou mantido, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 327).

Encartada a Folha de Antecedentes Criminais em nome dos réus Jamerson (fls. 382/396) e de Douglas (fls. 397/427).

Durante a audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas vítimas, duas testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 436/438).

Em alegações finais ministeriais de fls. 452/458, pede a procedência da ação, aduzindo comprovadas as autorias e materialidade do delito.

Por sua vez, em alegações finais dos réus, a defesa pleiteia a improcedência da ação por falta de provas (fls. 463/469). Subsidiariamente, em caso de condenação, requer que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais dos réus.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

Por certo as informações colhidas na fase policial justificaram o conteúdo da denúncia, que foi recebida para regular apuração dos fatos.

Ocorre que segundo a regra de processo penal disposta em seu artigo 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em exame, porém, a prova colhida sob a garantia constitucional do contraditório não permite concluir pela procedência da ação penal.

Passo a transcrever a prova oral produzida :

A vítima C.J.S., em sede policial, relatou que é funcionário do Sítio Estância Regina, tendo a função de tratadorista e reside na referida propriedade rural. Na data dos fatos estava no Sítio, dormindo, quando por volta das 02h, ouviu barulho dos cachorros latindo. Saiu para verificar o que estava ocorrendo e não avistou nada. Ao adentrar no imóvel, fechou a porta da cozinha, quando então, quatros indivíduos armados e encapuzados estouraram a porta da sala, adentraram no imóvel e renderam-no. Eles diziam: "queremos o veneno! fica quieto me dá a chave dos quartinhos!". Assustado, deu a eles a chave. Os bandidos renderam também seus filhos, colocando-os no quarto. Um de seus cachorros mordeu um dos bandidos que estava fora da residência, ocasião em que foi possível observar que além dos quatro bandidos que estava consigo, havia mais cinco indivíduos encapuzados e armados do lado de fora do imóvel. Não foi possível notar características dos bandidos, apenas que eles subtraíram os produtos agropecuários que estavam no barracão fazendo duas viagens para retirá-los do local. Ouviu barulho de vários veículos, e eles ficaram no local até às 04h10. Os meliantes não machucaram nenhum de seus familiares. Alegou estar assustado e com medo da ação dos meliantes (fls. 12). Da mesma forma foi seu depoimento em juízo. Afirmou que os bandidos ficaram todo o tempo de capuz. Não tinha como identificar ninguém. Não conseguiu observar com qual veículo eles chegaram à propriedade. Não teve visita na propriedade em dias anteriores ao delito. Indagado, disse que os bandidos estavam com revólver na mão. As armas eram verdadeiras (fls. 438).

A vítima J.C.R., na delegacia de polícia, informou ser sócio-proprietário do Sítio Estância Regina. Na data dos fatos, o funcionário Cláudio, lhe telefonou muito assustado, noticiando que em torno de dez meliantes haviam rendido ele e sua família, todos encapuzados e armados, e foram até a propriedade rural em busca dos produtos agrícolas. Eles pediram ao funcionário os referidos produtos e a chave do barracão para subtrair os produtos. O funcionário do sítio narrou que os meliantes fizeram duas viagens para carregar os produtos e arrombaram a porta da sala do sítio onde reside o funcionário. Apresentou orçamento acerca dos valores dos produtos subtraídos e as notas fiscais dos produtos para juntada nos autos (fls. 13). Da mesma forma foi seu depoimento em juízo. Esclareceu que a vítima, seu funcionário não lhe relatou qualquer elemento que pudesse identificar os autores do delito. Nada foi recuperado. Indagado, esclareceu que sua propriedade fica a 08 km de Monte Aprazível e Neves Paulista. Visita bastante a propriedade. É uma área que tem boa cobertura de rede de telefonia (fls. 438).

O investigador de polícia José Rodrigo Tonon, responsável pela elaboração do relatório de fls. 82/93, relatou que estavam investigando os furtos em propriedades rurais da cidade de Neves Paulista e foram comunicados pela delegacia de Jales de que eles estavam investigando uma quadrilha com vários indivíduos que praticavam esse tipo de crime. Nessas investigações, eles solicitaram identificação de telefones celulares, chips, quebra de sigilo. Foram feitas várias escutas telefônicas, ocasião em que conseguiram identificar os celulares que eram utilizados por Jamerson e Douglas. Os telefones foram rastreados, e identificaram que no dia do roubo, na hora dos fatos, esses dois indivíduos estariam na propriedade realizando o assalto. Portanto, foram identificados através das escutas telefônicas e rastreios dos celulares que eles utilizavam. Além desse fato, tiveram outros dois furtos e um roubo na Fazenda Cambará, município de Neves Paulista. Nessas investigações, os mesmos indivíduos foram identificados e foi constatado que eles participaram de todas essas ações, pois no rastreio dos seus aparelhos eles estavam em todas as propriedades rurais citadas, na data e hora dos fatos. Indagado sobre a expressão "sinais de uso", esclareceu que são os sinais descartados pelas torres, onde o celular foi passado. Na época dos fatos, não tinha uma torre muito próxima da fazenda. A torre mais próxima é no distrito da barra dourada, há 3 km. Tem outra torre em Monte Aprazível e uma terceira em Neves Paulista. Naquela região é difícil a comunicação por celular. Esclareceu que houve sinais de uso tanto em Monte Aprazível, quanto na Barra Dourada, mas o sinal melhor captado foi na Barra

Dourada (fls. 438).

O investigador de polícia Antonio Carlos Monteiro de Souza, responsável pela elaboração do relatório de fls. 97/132, declarou que chegaram aos denunciados através de uma investigação na cidade de Jales, que se iniciou em 2019. Na época, ocorriam vários furtos na região de Jales. As informações davam conta de que nos locais, primeiro iam dois indivíduos fazendo uso de um veículo Golf, cor prata, da cidade de Iturama-MG, a pretexto de procurar informações a respeito de uma pessoa. Eles entravam nas propriedades, conversavam com os moradores, tinha acesso à sede onde ficaram os barracões, e na noite seguinte ocorria o furto. Por meio de informações obtidas no setor de investigação de Iturama, chegaram inicialmente a Jamerson. Tiveram informações da linha telefônica que ele fazia uso. Por meio de autorização judicial, obtiveram extratos de chamadas dessa linha, sendo demonstrado que eles participaram dos furtos ocorridos. A partir de então, iniciaram-se as interceptações. Posteriormente, os demais integrantes foram identificados, sendo doze no total, dentre eles Jamerson, Douglas, Eduardo e Marcelo, principais executores das ações. Inicialmente eram furtos, depois passaram para a modalidade roubo. No caso da Fazenda Estância Regina, já havia interceptação, mas como eles usavam o celular raramente, não tinha áudio deles conversando. Então a investigação se baseou em análise de extrato de chamadas e conexões de dados das linhas dos aparelhos que eles faziam uso. Por meio de diligência, foi identificada a residência dos réus. Eles saíam da residência à noite, iam para os locais, praticavam o furto e após retornavam. Nesse trajeto, eles iam deixando rastros por onde passavam, conforme iam fazendo as conexões. Com isso, conseguiram atribuir este fato ao Douglas e Jamerson. Acredita que o morador da residência de São Jose de Rio Preto era Douglas. Nas campanhas realizadas, viram Eduardo e Douglas entrando e saindo da residência, mas acredita Douglas era a grande cabeça da organização criminosa. Jamerson também foi visto na residência. Pelas investigações, foi identificado que na data dos fatos os réus estavam próximos ao local do roubo. A investigação redundou no esclarecimento de 39 delitos, entre furtos e roubos, além de dois flagrantes. O primeiro flagrante foi em Palestina, onde Douglas, Eduardo e Jamerson conseguiram fugir. Posteriormente, eles prenderam Douglas, Eduardo, Anderson e Flávio em um roubo que estavam praticando na cidade de Guzelândia, da mesma modalidade. Jamerson já havia sido preso em virtude de flagrante, por conta de um roubo praticado contra um comerciante. Na maioria dos delitos praticados, eles eram violentos, batiam nas vítimas. Esclareceu que a investigação não se baseou somente em análise de extrato de chamadas e conexões de dados. Foram realizadas inúmeras diligências, acompanhamentos, a maioria deles documentados com fotos. Indagado pelo defensor se é correto afirmar que os réus poderiam estar em qualquer lugar da cidade, a testemunha respondeu "da região que captou o sinal, e não necessariamente na cidade" (fls. 438).

O réu Douglas Silva Costa, em sede policial, manifestou seu direito de permanecer em silêncio (fls. 181/182). Em juízo, negou a autoria, bem como afirmou que desconhece quem sejam os autores desse delito. Disse conhecer Jamerson da cidade de Iturama-MG, através de sua esposa Tamires. Indagado, esclareceu não tem parente próximo da região de Neves Paulista/Monte Aprazível, mas frequentava bastante a região de Monte Aprazível (fls. 438).

O réu Jamerson Gonçalves da Silva, em fase policial, manifestou seu direito de permanecer em silêncio (fls. 145/146). Em juízo, negou os fatos narrados a ele imputados. Afirmou que nunca passou pela cidade de Neves Paulista e/ou Monte Aprazível, mas já passou por Mirassol. Conhece Douglas, da cidade de Iturama-MG, do comércio de sua mãe. Declarou que sua ex-esposa Tamires conversava com a esposa de Douglas. Nunca frequentou a casa de Douglas. Está preso pela prática de furto, do qual estava acompanhado por outro rapaz. Nunca participou de nenhum furto de defensivos agrícolas (fls. 438).

Nota-se que as provas reunidas aos autos não são suficientes para uma condenação, havendo contradição insolúvel nos autos que não permite, com segurança, o reconhecimento dos delitos pelos réus.

De fato, restou comprovada a materialidade do delito de roubo na propriedade Fazenda Regina, situada na zona rural desta Comarca de Neves Paulista, através do

Boletim de Ocorrência feito perante a autoridade policial (fls. 06/08), do Boletim de Ocorrência elaborado pela polícia militar (fls. 26/29), Avaliação da res furtiva (fls. 14), Notas Fiscais dos produtos (fls. 15/22) e Laudo Pericial do local dos fatos (fls.37/45), bem como por toda prova oral produzida.

De fato, restou comprovada a materialidade do delito, ou seja, que homens encapuzados invadiram o imóvel durante a madrugada do dia 07.04.2019, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, contra a vítima J.C.S. e seus dois filhos menores de idade, subtraíram, para proveito comum, diversos defensivos agrícolas, descritos e avaliados em R\$ 24.214,25, pertencentes à vítima J.C.R. No entanto, apesar de comprovado o crime de roubo, que é um delito complexo, composto por um constrangimento, ameaça ou violência, acrescido do furto, e que atinge mais de um bem jurídico, ou seja, o patrimônio e a liberdade individual, sua autoria não foi suficientemente demonstrada.

Os indícios da autoria delitiva foram trazidos pelos relatórios de investigação policial elaborados pela polícia civil local (fls. 82/93) e da delegacia especializada de Jales (fls. 97/132), sobre furtos e roubos de defensivos agrícolas nesta região.

De saída, aponto que o relatório de inteligência policial da delegacia de Jales (fls. 97/132), engloba a investigação de vários furtos e roubos de defensivos agrícolas em várias cidades da região e foi elaborado com o emprego de quebras de sigilos telefônicos e interceptação de linhas e aparelhos em uso pelos investigados, concedidas no processo de n. 0000428-03.2019.8.26.0297, da 5ª Vara Judicial da Comarca de Jales-SP.

Assim, assinalo que a análise das investigações realizadas ficará restrita somente aos fatos narrados na denúncia de fls. 01/02, correspondentes ao roubo ocorrido na Fazenda Regina, localizada nesta comarca, na madrugada do dia 07.04.2019.

Indicam os relatórios, bem como os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, José Rodrigo Tonon e Antonio Carlos Monteiro de Souza, que mediante o rastreamento de levantamento dos deslocamentos ERBs (Estações de Rádios Bases), das linhas e aparelhos celulares em uso pelos réus Jamerson e Douglas, constataram que ambos foram os responsáveis pelo roubo de defensivos agrícolas, ocorrido na Fazenda Regina, na madrugada do dia 07.04.2019.

Nos documentos relatam que Douglas fazia uso da linha telefônica (17) 99656-6985, inserida no aparelho IMEI 357476086393050, sendo que através dos extratos de conexões de dados desta linha e IMEI, constatou-se que Douglas, no dia 06.04.2019, às 16h37, encontrava-se na cidade de São José do Rio Preto, deslocando-se para a cidade de Neves Paulista, onde acusou sinais de uso a 00:50:01 horas, já do dia 07.04.2019, lá permanecendo até por volta das 03:43:59 horas, do mesmo dia. Após, os registros indicaram que ele efetuou deslocamento para a cidade de Mirassol, onde foi acusado sinais de uso às 04:42:44 horas (fls. 82/83 e 123).

Nos relatórios também constam que foi observado o extrato de conexões de dados da linha telefônica (17) 99709-7034, em uso por Jamerson e inserida no aparelho de IMEI 359232092519620, e que na data de 06.04.2019, às 14h39, acusou sinais de uso na cidade de Mirassol-SP, e após passar por várias cidades, às 08h30, foi captado pela ERB de Neves Paulista, em seguida, deslocou-se no sentido à cidade de São José do Rio Preto, onde acusou sinais de uso no dia 07.04.2019, às 04h16 (fls. 83 e 125).

Informam os relatórios que Douglas e Jamerson praticaram o delito em companhia de outros meliantes, que não foram identificados.

O parecer elaborado em Jales ainda demonstra os extratos de conexão de dados da linha (17) 99656-6985, de Douglas (fls. 124), e da linha (17) 99709-7034, de Jamerson (fls. 125).

O documento ainda afirma que durante as investigações foi apurado que Douglas e Jamerson residiam em uma casa localizada no limite entre as cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, razão pela qual oscilavam sinais de deslocamentos de ERBs entre ambas as cidades, local que certamente também deveria ser frequentado por outro integrante do grupo, Marcelo Ribeiro Lemos. Afirma que também foi apurado que Douglas, Jamerson e Marcelo integravam uma Organização Criminosa, da qual compunham vários outros integrantes que praticaram furtos e roubos em propriedades rurais,

não somente na região de Jales, origem das investigações, mas também em outros municípios, inclusive no Estado de Minas Gerais, onde apuramos furtos e roubos praticados pelos integrantes da Organização Criminosa e que parte deles possuem residência naquele Estado.

Contudo, apesar das investigações indicarem a autoria de Douglas e Jamerson no roubo, verifico que há evidentes incongruências nas provas trazidas aos autos, que impedem o embasamento de um édito condenatório.

A princípio, destaco que não houve qualquer prova testemunhal presencial acerca da autoria delitiva.

A vítima C.J.S. foi firme em todas suas declarações, de que quatro indivíduos estouraram a porta da sala do imóvel e disseram : "queremos o veneno! Fica quieto me dá a chave dos quartinhos!". Afirmou que os bandidos ficaram todo o tempo de capuz, não sendo possível identificar os roubadores. Em seguida, ele e seus dois filhos menores foram rendidos e mantidos em um dos quartos da casa, sob a mira de revólveres, ficando privados de suas liberdades por mais de duas horas e os meliantes subtraíram os defensivos agrícolas. Não conseguiu observar com qual veículo eles chegaram à propriedade. Ainda, declarou que não teve visita na propriedade em dias anteriores ao delito.

Com isto, mesmo comprovado o crime de roubo dos defensivos agrícolas, não restou qualquer indício de seus autores.

Tanto assim, que na fase de inquérito policial, o feito foi arquivado, conforme decisão de fls. 62, a pedido ministerial, em razão de que a vítima não soube informar qualquer característica dos indivíduos, e o setor de diligências da polícia civil não obteve êxito no encontro de qualquer indício de autoria.

Contudo, o feito foi desarquivado em razão da vinda de novas informações, decorrentes das investigações realizadas em conjunto com a Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de Jales.

Afirma o relatório da polícia especializada (fls. 97/132), que a autoria delitiva foi identificada, sendo os autores do delito Douglas Silva Costa e Jamerson Gonçalves da Silva.

Entretanto, em exaustiva análise do relatório, conclui-se que não se pode afirmar que foram os réus que praticaram o delito.

O relatório reporta-se, mais especificamente às fls. 123/126, sobre o roubo examinado nos autos, ocorrido em 07.04.2019, que teve início às 02h e término por volta das 04h10.

Informa que os réus já eram alvos de interceptações telefônicas, mas não há registros de áudios gravados, pois tinham o hábito de se comunicarem através do aplicativo whatsapp.

Sobre o extrato de conexões da linha (17) 99656-6985 (fls. 124), em uso por Douglas e inserida no aparelho IMEI 357476086393050, nota-se que no dia 07.04.2019, o relatório indica que a partir das 02:07:34 horas, Douglas estava na Rua Capitão Neves, n. 620, na cidade de Neves Paulista, mantendo-se neste local até às 03:43:52 horas. Em seguida, às 03:44:02 horas, há indicação de sua localização na Estância Recanto de Mirassol, situada na Avenida Antonio Navarrete Barroso, s/n.

Através do documento de fls. 10, expedido pela Delegacia de Polícia local, nota-se que o local dos fatos é distante da sede da cidade de Neves Paulista, onde o sinal indicou que Douglas estava. O local do roubo fica situado na Rodovia Feliciano Sales Cunha, Km 464, 500 metros à esquerda, após o trevo da cidade, no sentido de Neves Paulista para a cidade de Monte Aprazível. Também a vítima J.C.R. declarou que o sítio fica a cerca de 08 quilômetros da cidade de Neves Paulista.

Deste modo, o extrato não comprova que Douglas estava no local dos fatos no horário entre às 02h até às 04h, período em que persistiu o delito, conforme afirmação da vítima.

Com relação a Jamerson, o extrato de conexões da linha (17) 99709-7034 (fls. 125) informa que no dia 07.04.2019, no horário em que ocorria o roubo, mais especificamente às 02:25:43 horas, indica que o sinal da linha estava no Distrito Industrial, à Rua Wilk Ferreira de Souza, n. 170, na cidade de São José do Rio Preto. Em seguida, em horário ilegível, o sinal indica a Estância Recanto de Mirassol, situada na Avenida Antonio Navarrete Barroso, s/n.

Da mesma forma, o extrato não comprova que Jamerson estava no local dos fatos no horário entre às 02h até às 04h10, período em que ocorreu o delito.

Saliento que mesmo eventual singela indicação de comunicações dos réus, sem a demonstração patente de que, pessoalmente, estiveram no local, desprovido de qualquer outro elemento cognitivo, não é suficiente para vincular os réus aos fatos.

Destaco ainda, que nenhum produto do roubo foi encontrado com os réus.

Nem mesmo o celular roubado da vítima estava com os acusados, uma vez que ele foi localizado dias depois, jogado próximo à porteira da propriedade, conforme o Relatório Policial de fls. 46.

Nesta toada, embora o delicado contexto que se apresenta o tema, constato que os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes à prolação de uma sentença condenatória, haja vista que não vieram corroborados por outros meios de prova a robustecer a convicção judicial.

Considera-se para isto que : a) Não há qualquer prova testemunhal da participação dos réus no delito, nem mesmo houve a indicação de seus traços físicos, como identidade de gênero (masculino ou feminino), cor de pele, marcas no corpo como cicatrizes ou tatuagens visíveis, tampouco houve o reconhecimento por fotografias ou imagens de câmeras de segurança; b) Os extratos de conexão de dados das linhas telefônicas dos acusados não indicam com a segurança necessária que eles estavam no local dos fatos, no horário do delito. Inclusive, foi afirmado pelo investigador de polícia Antonio Carlos Monteiro de Souza que os réus poderiam estar em "qualquer lugar da região que captou o sinal", e não necessariamente na cidade de Neves Paulista; c) Nenhum produto do roubo foi encontrado com os réus, sequer o celular roubado da vítima.

Assinalo que o processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível. A condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado em prova incontestável. A eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição.

Anoto, ainda, que no ambiente do Estado Democrático de Direito e do Processo Penal Constitucional, mais vale correr o risco de absolver um possível culpado do que o de encarcerar um inocente, implicando irreversíveis e nefastos danos não só à liberdade do réu, mas sobretudo à sua dignidade, pondo em xeque a efetividade do sistema de justiça penal.

Nesse sentido, se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, os réus devem ser absolvidos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes : "Roubo majorado. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória. Entendimento. Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação". (TJSP, Apelação Criminal nº 0010913-36.2020.8.26.0068, da 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Grassi Neto. São Paulo, 07 de abril de 2022). (grifo meu).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Pleito de absolvição por falta de provas - Possibilidade - Elementos de prova colhidos, na instrução do processo, não demonstram de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo. Absolvição que se impõe nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Recurso provido, com determinação".(TJSP, Apelação Criminal nº 1500599-96.2021.8.26.0269, da 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Camilo Léllis. São Paulo, 11 de abril de 2022). (grifo meu).

"Apelação criminal. Roubo. Autoria. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e não havendo provas irrefutáveis da aventada imputação de autoria, faz-se de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela inexistência de elementos mais firmes para a resposta Adversa". (TJSP, Apelação Criminal nº 0003332-15.2016.8.26.0066, da 12ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Sergio Mazina Martins. São Paulo, 31 de março de 2022). (grifo meu).

Assim, no caso em apreço, havendo dúvida palpável, que não se pode desprezar em face da gravidade da conduta e do juízo de certeza que se exige a respeito para a condenação, impõe-se a improcedência da ação, com a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e ABSOLVO os réus DOUGLAS SILVA COSTA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, do delito que lhes foi imputado, ou seja, como incurso, no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e a certidão de honorários advocatícios ao procurador dos réus, Dr. Luiz Guilherme Bitencourt, código da causa 301.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Neves Paulista, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA